

1502272-65.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... exegese, restou comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, diante do teor do laudo pericial de fls. 143/146, o qual constata o dano causado ao cadeado que guarnecia a bicicleta.

Conclui-se, destarte, que a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, na modalidade tentada, estão confirmadas pelas provas amealhadas ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo nº 1502272-65.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502272-65.2022.8.26.0536 - Nº de Controle 2022/001487

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAS RAFAEL DE OLIVEIRA

Vistos.

Jonatas Rafael de Oliveira está sendo processado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal, pois, nos termos da denúncia, no dia 29 de junho de 2022, por volta das 12 horas e 13 minutos, na Avenida Presidente Kennedy nº 9.000, Mirim, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, tentou subtrair, mediante rompimento de obstáculo, uma bicicleta da marca Caloi Poti, de cor roxa, aro 20, nº de série 1B04226, avaliada em R\$ 300,00 (trezentos reais), pertencente a Rubens Moromisato, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida em 5 de julho de 2022 (fls. 44/45).

O réu foi citado (fl. 83), apresentando resposta à acusação às fls. 87/89.

Durante a instrução criminal foram ouvidas a vítima e duas testemunhas; ao final, o réu foi interrogado. Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público ofertou seus memoriais às fls. 138/142 e requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa pugnou em suas alegações finais acostadas às fls. 149/152, pela fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da fração máxima decorrente da tentativa, o estabelecimento de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, na modalidade tentada, restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 11 e 18), boletim de ocorrência (fls. 19/20), laudo pericial (fls. 143/146), bem como pela prova oral coligida. A autoria é incontestada.

Ouvindo em juízo, o ofendido afirmou que havia deixado a bicicleta do lado de fora do banco; ao sair, avistou o acusado subindo no bem, razão pela qual o deteve. O cadeado que prendia a bicicleta estava arrebitado e a corrente no chão.

A testemunha Othavio Augusto Oliveira Furst, guarda civil municipal, recordou-se apenas que a bicicleta estava presa e o acusado conseguiu arrombar a corrente, mas foi detido por populares.

A testemunha Alex Expedito Silva de Araújo relatou que saiu do banco em companhia da vítima, tendo avistado o acusado subindo na bicicleta, detendo-o até a chegada da polícia. O cadeado que prendia a bicicleta estava estourado no chão.

Interrogado em juízo, o acusado confessou a tentativa de subtração da bicicleta.

Dessa forma, o arcabouço probatório se configurou claro, seguro e harmônico, designando de maneira categórica a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de furto, eis que sua confissão extrajudicial se encontra em harmonia com as demais provas angariadas no caderno processual, notadamente o testemunho do ofendido e da testemunha inquirida em juízo, sendo relevante destacar que a prisão em flagrante, estando formalmente em ordem, é uma das mais contundentes e cabais das provas da ocorrência do crime e de sua autoria. Assim, quem é apanhado em pleno iter criminis, ou imediata e consequentemente a ele, difícil justificar tal situação (nesse sentido: STF, HC nº 92.711-4/RS, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, v.u., Ementário 2351-3/458; STF, HC nº 72.417-5/RJ, v.u., Ementário 1801-2/344), sendo a certeza visual dos acontecimentos um forte e decisivo indicativo de autoria. (TJSP; Apel. Nº 0012021-38.2006.8.26.0506; Des. Rel. Alberto Anderson Filho; Ribeirão Preto; 7ª Câmara de Direito Criminal; j. 26/11/2015).

Nessa exegese, restou comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, diante do teor do laudo pericial de fls. 143/146, o qual constata o dano causado ao cadeado que guarnecia a bicicleta.

Conclui-se, destarte, que a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, na modalidade tentada, estão confirmadas pelas provas amealhadas ao longo dos fólios, de modo que a condenação é de rigor, restando a individualização da pena, o que faço a seguir.

Na primeira fase da dosimetria, não há circunstância apta a aumentar a pena, motivo pelo qual fixo-a no mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, estes no unitário e mínimo legal.

Em segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes e nem atenuantes a serem consideradas, pois embora a confissão do réu, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ.

Em última fase, tendo em conta que o delito não atingiu seu momento consumativo, considerando o iter criminis percorrido pelo agente, que chegou a romper o cadeado e subiu na bicicleta do ofendido, diminuo a pena na fração de 1/3, resultando, portanto, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 6 (seis) dias-multa, no unitário e mínimo legal.

Na falta de outras causas modificadoras, torno definitivas as penas sobreditas. Diante do quantum de pena aplicado, a pena corporal deverá ser cumprida em regime aberto (artigo 33, § 2º, "c", do CP), sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena corporal, e limitação de fim de semana por igual período. Considerando que solto está, assim poderá apelar.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal, o que faço para condenar Jonatas Rafael de Oliveira como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 1 (um) ano e 4

(quatro) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 6 (seis) dias-multa, no unitário e mínimo legal. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços comunitários, pelo período da pena aplicada, à entidade a ser fixada na fase de execução, bem como por limitação de fim de semana pelo mesmo prazo.

Disposições finais:

(a) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

(b) Após o trânsito em julgado: (b.1) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (b.2) expeça-se a guia de recolhimento definitiva e (b.3) comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.

P.I.C.

Praia Grande, 21 de novembro de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA